

1500179-83.2022.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Vanêssa Christie Enande

Comarca: Guararema

Foro: Foro de Guararema

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 03/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2017463/2022 - DEL.POL.GUARAREMA, 22540114 - DEL.POL.GUARAREMA, 77/22/303 - DEL.POL.GUARAREMA, 2017463 - DEL.POL.GUARAREMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GILSON DOS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guararema

Foro de Guararema

Vara Única

Rua Expedicionário Brasílio Pinto de Almeida, 42, Guararema-SP - cep 08900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500179-83.2022.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500179-83.2022.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2017463/2022 - DEL.POL.GUARAREMA, 22540114 - DEL.POL.GUARAREMA, 77/22/303 - DEL.POL.GUARAREMA, 2017463 - DEL.POL.GUARAREMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GILSON DOS SANTOS OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vanêssa Christie Enande

Vistos.

GILSON DOS SANTOS OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, nas condições de tempo e local descritas na denúncia, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros mediante tráfico, drogas consistentes em 57,54 gramas de maconha, separados em 26 porções, 8,16 gramas de cocaína, separados em 17 porções em invólucros plásticos e

5,90 gramas de cocaína, na forma de crack, separados em 25 porções (eppendorfs), sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado às folhas 96, nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/06, e apresentou resposta à acusação às fls. 109/110.

A denúncia foi recebida (fls. 123), tendo sido designada audiência de instrução às folhas 115/116.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum (fls. 141/142), bem como o acusado foi interrogado ao final (fls. 143).

Encerrada a instrução processual, as partes se manifestaram em alegações finais.

O Ministério Público entendeu provados os fatos e pugnou pela procedência da ação, nos exatos termos da denúncia (fls. 173/180).

A Defesa, por seu turno, em memoriais, requereu a absolvição do réu com fundamento no artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal (fls. 184/189).

É o relatório.

DECIDO.

Acusa-se o réu Gilson dos Santos Oliveira da prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Analisando o conjunto probatório, evidencia-se que é caso de procedência da denúncia.

Há provas materiais do delito de tráfico de entorpecentes, conforme auto de prisão em flagrante de fls. 01, boletim de ocorrência de autoria conhecida de fls. 06/08, auto de exibição e apreensão de fls. 09, laudos periciais de fls. 134/136, 137/139 e 155/158, além da prova oral produzida. Do mesmo modo, é certa a autoria delitiva.

A testemunha Wellington Fabiano de Mello, ouvida em Juízo, disse que os fatos eram verdadeiros. Disse que estava em Guanabara, uma área de Mogi das Cruzes, quando avistaram o indivíduo vindo do lado de Mogi das Cruzes para a região e o abordaram. Em revista pessoal foi encontrada uma quantia em dinheiro e, no bolso, uma pochete azul, contendo aparentemente entorpecentes. Disse que posteriormente houve a confirmação de que se tratava de droga. Disse que o réu falou que estava praticando a venda de entorpecentes e que morava em Arujá. Disse que o réu relatou que estava traficando há uma semana, quando dos fatos. Disse que resolveram abordar o réu por suspeita. Disse que no local sempre há venda de entorpecentes. Disse que não houve "denúncia" em relação ao réu (fls. 141).

A testemunha Josias de Oliveira Guimarães, ouvida em Juízo, disse que se recordava dos fatos. Disse que estavam em patrulhamento pelo bairro chácara Guanabara, divisa entre Mogi das Cruzes e Guararema. Disse que avistaram um indivíduo andando pela rua, sem camisa e vestindo uma bermuda preta. Disse que estava com um objeto nas mãos. Disse que foi solicitada sua parada e que o réu tentou se evadir do local. Disse que foram atrás do indivíduo e que este foi detido com uma pochete azul. Disse que, dentro da pochete, foram encontradas as drogas citadas e também havia R\$ 33,00 em dinheiro. Disse que indagaram ao indivíduo a respeito das drogas e foi dito que estava há uma semana realizando tráfico de drogas no local, bem como que o dinheiro localizado era das vendas. Disse que não foi feita denúncia anônima e que a abordagem se deu durante patrulhamento de rotina (fls. 142).

O réu Gilson dos Santos Oliveira, ouvido em Juízo, disse que os fatos não eram

verdadeiros. Disse que estava sentado em frente à casa em que estava trabalhando. Disse que não correu quando a viatura chegou. Disse que, ao lado, havia uma casa abandonada. Disse que os policiais o abordaram e pediram para que o réu fosse para a casa abandonada. Disse que os policiais pegaram as drogas que estavam no muro e falaram que eram do réu. Disse que trabalhava em uma empresa de monitoramento. Disse que não estava registrado em carteira. Disse que a droga estava em um buraco no muro, que estava escondido com uma pedra. Disse que já foi preso em 2014 por tráfico de drogas. Disse que não conhecia os policiais. Disse que a casa abandonada era próxima à casa em que trabalhava e, ao lado do muro, havia uma pochete azul com as drogas dentro. Disse que os policiais chegaram dizendo que era denúncia anônima. Disse que estava limpando a casa para morar (fls. 143).

Bem é de ver, contudo, que a versão exculpatória, de todo inverossímil e divorciada de elementos probantes idôneos, não merece credibilidade, estando bem provados a autoria a ele atribuída e o dolo, consoante se deduz do acervo probatório produzido nos autos, máxime sob o crivo do contraditório.

Necessário consignar que os policiais, inquiridos em Juízo, prestaram depoimentos de forma harmônica, não se podendo olvidar que tais depoimentos merecem inteira acolhida, até porque os policiais não tinham motivo para incriminar o acusado, se ele não estivesse mesmo a cometer o crime, também, como já mencionado, porque prestaram depoimentos uniformes e harmônicos quanto aos pontos fundamentais, de modo a elucidar convincentemente a verdade dos fatos.

Observo, ainda, que não há prova de má-fé ou suspeita de falsidade, porque inexiste razão para desprestigiar agentes públicos quando comparecem perante a Justiça a fim de prestar contas de suas atividades.

Bem a propósito, já se decidiu que a "simples condição de policial, segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64), não torna a testemunha impedida ou suspeita. Em R530/372, por outro lado, já se decidiu ser 'inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório' (no mesmo sentido RT 574/401, 588/513, 591/313, 594/332, 594/392, 597/330, 609/394, 610/369, 614/275, 616/286, 634/276 e 654/278; JUTACRIM 83/454, 95/101 e 96/230)".

Passo à dosimetria das penas.

Nos termos do art. 68 do CP, e em atendimento aos critérios do art. 59 do citado Codex, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixados em seu valor mínimo legal. Na segunda fase, presente a agravante da reincidência específica (fls. 45/47), razão pela qual elevo a pena em 1/6, ao patamar de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixados no seu valor mínimo legal. Não há causas de aumento ou de diminuição da pena, não havendo que se falar, ainda, na redução prevista no § 4º, do art. 33 da Lei Federal nº 11343/06, eis que, de acordo com a prova produzida, o réu é reincidente específico.

Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, não podendo o réu apelar em liberdade, observando-se sua reincidência, a gravidade do delito pelo qual está sendo condenado, bem como o fato de que permaneceu preso durante toda a instrução criminal, devendo a prisão cautelar ser mantida como forma de garantia à ordem pública e para assegurar a aplicação da Lei Penal, observando-se que, uma vez em liberdade, o réu colocaria em risco toda a população do município, principalmente os mais jovens, sendo certo, ainda, que o tráfico de drogas é crime grave, equiparado a hediondo, que fomenta a prática de crimes violentos, muitas vezes praticados com armas de fogo, contra o patrimônio e, até mesmo, contra a vida,

colocando em risco toda a população ordeira desta cidade.

Deixo de proceder na forma do § 2º do art. 387, do CPP, com redação conferida pela Lei Federal nº 12.736/12, diante da ausência elementos precisos quanto aos aspectos subjetivos do réu, isso por conta de que a individualização da pena é comando que tem natureza constitucional, que se desdobra também para a fase da execução da pena, nos moldes da legislação de regência.

É de se reconhecer, a propósito, que o diploma legal, ao alterar o § 2º do art. 387, do CPP, pragmaticamente leva a que o juízo sentenciante, para além da mera operação de detração, faça com que sua decisão surta efeitos na execução da pena quanto ao regime de cumprimento, o qual, em nossa sistemática, está ligado ao ideal da ressocialização do condenado, que busca dar concretude ao comando constitucional da individualização da pena; é certo que a ressocialização não pode ser simplesmente aferida a partir do quantum de saldo da pena, mas depende, evidentemente, de outros aspectos subjetivos do condenado.

Por fim, pontuo que proceder, no momento da prolação da sentença, nos moldes do § 2º do art. 387 do CPP é simplesmente colaborar cegamente com o esvaziamento das prisões, postura que revelaria completo descompromisso, consoante já exposto, com a ressocialização do condenado, sendo certo que também desatenderia ao direito de segurança da sociedade, que passaria a conviver com condenados cumprindo suas penas em regimes mais brandos (semiaberto ou aberto) sem a prévia avaliação de suas condições subjetivas para tanto.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e, em consequência, CONDENO o réu GILSON DOS SANTOS OLIVEIRA, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/2006, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixados em seu valor mínimo legal.

Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, não podendo o réu recorrer em liberdade, pelas razões acima expostas.

Recomende-se o réu no presídio em que se encontra recolhido.

Após o trânsito em julgado, procedam-se às devidas anotações no sistema informatizado, expedindo-se todo o necessário.

Por fim, dispenso o réu do pagamento da taxa judiciária, diante de sua presumível hipossuficiência econômica, observado, contudo, o disposto no art. 98, § 3º, CPC. P.I.C.

Guararema, 27 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA